

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ماهية القانون الدستوري

شروط وجود الدولة الدستورية:

لكي تكون الدولة دستورية كان لابد من توافر عدة شروط فيها، تتمثل في:

- (١) أن تكون الدولة الدستورية دولة قانونية: بمعنى أن الكل فيها حكما ومحكومين، يخضع لمبدأ سيادة القانون أو مبدأ المشروعية.
- (٢) أن تكون الدولة ديمقراطية: بأن يتبع النظام الديمقراطي فيها، بأن يحكم الشعب نفسه بنفسه تأسيسا على أن الأمة هي مصدر السلطات فيها، نتيجة لأخذ نظامها السياسي واعترافه بمبدأ سيادة الأمة، واحترامه له.
- (٣) أن يكون نظامها السياسي منظما تنظيما دقيقا ومحددا: موضحا للحقوق والحريات العامة للأفراد، وعلاقتهم بالسلطة وغيرها من موضوعات الدستور، إذ الغاية هو حماية الأفراد وحرياتهم إزاء السلطات العامة في الدولة.
- (٤) ضرورة الأخذ بقاعدة تداول السلطة وتوالي القيادات الحاكمة: أخذا بالمبدأ الديمقراطي، وترسيخ مفهومه ودعائمه، وهو ما تنادي به القيادة السياسية حاليا من ضرورة انخراط الشباب ومشاركتهم في العمل السياسي، باعتبارهم أمل الغد، ورجال المستقبل.

حادثة اصطلاح القانون الدستوري:

يؤكد التاريخ السياسي أن مصطلح القانون الدستوري، أو ما يعرف بالظاهرة الدستورية ظاهرة حديثة النشأة نسبيا؛ إذ لم تكن معروفة في كثير من الدول الحديثة والمتمدنة، حتى أوائل القرن التاسع عشر، فقد ظهر أول وأقدم دستور مكتوب في ١٧٨٧ وهو الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية، بعده بعامين تقريبا أصدرت الثورة الفرنسية إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام ١٧٨٩م، والذي جاء فيه ما مفاده أنه: "لا جماعة بلا دستور".

وقد وقع خلط بين مدلول الدستور، أو القانون الدستوري، ونظام سياسي معين، ترتب عليه تصور البعض بأن النظام الدستوري هو إحدى الصور الخاصة لصور الأنظمة الدستورية المختلفة، وأن لكل من الدستور والقانون الدستوري مدلول مختلف، بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، يؤكد أنه أن مصر والدول العربية لم تعرف عبارة "القانون الدستوري"، ولم تستخدمه كمصطلح إلا بعد صدور دستور ١٩٢٣، وكان السائد قبل ذلك عبارة "القانون النظامي"، أو "نظام السلطات العمومية"، أو "القانون الأساسي"، أو "اللائحة الأساسية"؛ للدلالة على ما يعرف اليوم بالقانون الدستوري، بينما يستخدم الآن لفظ "الدستور"، و"القانون الدستوري".

ولم يستقر الفقه على وضع تعريف موحد، جامع مانع للقانون الدستوري، وإنما اختلفوا في تعريفه بحسب الرؤى والزوايا التي ينظر إليها كل منهم، وتبعاً له تعددت المعايير والمفاهيم، التي تبين ماهية القانون الدستوري الوضعي، إلى ثلاث مجموعات فقهية.

المبحث الأول: ماهية القانون الدستوري من الناحية اللغوية

مضمونه:

- ❖ هو ما يبحث في أصل كلمة "دستور" واشتقاقاتها اللغوية، وتبعاً له يحدد ماهية القانون الدستوري.
- ❖ إلا أنه لم يتم العثور على كلمة "دستور" في معاجم وقواميس اللغة العربية القديمة باستثناء قاموس "محيط المحيط"، الذي جاء فيه أن: "دستور"، أو الدستور: هو الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم، أو الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه ويراد به في اللغة القانونية: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ومدى سلطتها إزاء الأفراد، الأمر الذي يرجح بأن كلمة "دستور" هي كلمة فارسية الأصل، دخلت إلى اللغة العربية عن طريق اللغة التركية في أعقاب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح الإسلامي لبلادهم، وإن كان انتشار هذا المصطلح وشيوعه لم يتم عملاً في مصر إلا بعد صدور دستور ١٩٢٣م.
- ❖ ومما سبق يعرف القانون الدستوري لغة بأنه: "نص أو عدة نصوص غايتها أن تبين أساس تكوين الدولة وقواعد تنظيمها".
- ❖ ولا يمكن الاعتماد على المعيار اللغوي كأساس لتعريف القانون الدستوري؛ لعدم اهتمام الدراسات الفقهية الدستورية به.

تطبيقه: اعترفت النظم الأنجلوسكسونية بالمدلول اللغوي، وأخذت به، إلى حد جعلته شاملاً لكل ما يتصل بالدولة في أساسها وتكوينها، ونظام سلطاتها العامة بما فيها موضوع الجنسية، كما أنهم لا يفصلون بين القانون الإداري والدستوري، بل ولا يعترف بعضهم بوجود القانون الإداري في إنجلترا، ويجعلون نظام السلطة القضائية أحد أبواب القانون، كما أخذت به بعض الدول العربية ذات الدساتير المكتوبة كالـدستور المصري.

مزايا المعيار اللغوي:

- (١) أنه يتسم بالبساطة في وضع أي تعريف لغوي للقانون الدستوري.
- (٢) وأن الأخذ به لا يخلو من منطق؛ لوجود تلازم وارتباط بين وجود الدستور ووجود كل جماعة إنسانية منظمة.

يرى آخرون أنه معيار منتقد؛ للأسباب التالية:

- (١) أن الأخذ به دفع البعض إلى تعريف القانون الدستوري تعريفا موسعا لا يقتصر على بيان نظام الحكم فحسب، بل امتد ليشمل كل فروع القانون، فشمّل كل ما يتصل بالسلطات العامة في الدولة، بالإضافة إلى بيان القواعد المحددة للجنسية في الدولة، ما سيقضي على التقسيم التقليدي المعروف للقانون، ويتنافى والاتجاه العام في التطور العلمي للدراسات الجامعية.
- (٢) أنه لا يصلح كأساس لبيان ماهية القانون الدستوري؛ لأنه لا يعرفه تعريفا دقيقا واضحا وسليما، جامعا مانعا، بل يعرفه تعريفا جامعا غير مانع، لإمكانية اشتماله على موضوعات لا تعد من موضوعات القانون الدستوري، وهو ما نرفضه.
- (٣) عدم التقيد بهذا المدلول لبيان ماهية القانون الدستوري؛ لأنه يربط القانون الدستوري بالدستور، وهو أمر ترفضه اعتبارات منطقية ومنهجية خاصة بدراسة موضوعات القانون الدستوري، تحتاج إلى جهد معين، ووعي مستنير؛ للإحاطة بكل جوانبها.
- (٤) أنه لا يجوز تفسير المصطلحات القانونية تفسيراً لغوياً بحتاً؛ لاختلاف العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والطبية وغيرها، فلكل علم لغته ومصطلحاته الخاصة به، ولم يتصور مطلقا تعريف القانون الدستوري بالتفسير اللغوي.

المبحث الثاني: ماهية القانون الدستوري من الناحية الشكلية

مضمونه:

- * هو ما يعتمد على الشكل أو المظهر الخارجي للقاعدة، كتركيزه على الهيئة أو العضودون الاعتماد على جوهرها أو موضوعها.
- * لذا عرف القانون الدستوري بأنه: "مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة القانونية المعروفة باسم الدستور".
- وقد يقصد به: القواعد القانونية المدونة في وثيقة الدستور، بغض النظر عن طبيعتها، والتي تتولى وضعها هيئة خاصة في السلطة التأسيسية، يختلف تكوينها باختلاف الدساتير، ويتبع في أسلوب نشأتها، وتعديلها أو إلغاؤها إجراءات خاصة.
- * فالقانون الدستوري تبعاً لهذا المعيار يتطابق مع مفهوم الدستور أو قانون الدستور، أو هو ما يكون مرادفاً للدساتير المكتوبة في الدول التي تأخذ بهذا النوع من الدساتير، إذ لا يتصور الأخذ به في غير هذه الدول.

تقدير وتقييم المعيار الشكلي:

يري أنصاره أن به العديد من المزايا، من أهمها:

- (١) يمتاز ببساطة وسهولة التعرف على قواعده، ووضوح وتحديد معناها، بغض النظر عن طبيعتها وصبغها بالصفة الدستورية.
- (٢) أنه يقصر وصف القواعد القانونية الدستورية ويحصيها في الوثيقة الدستورية فقط، الموضوعة من قبل هيئة خاصة.
- (٣) يعمل على تلافي الخلاف حول طبيعة قواعده القانونية الدستورية، أيا كان موضوعها، كما يؤدي إلى انتفاء فكرة وجه الشبه والخلاف.

ويرى خصومه أن به عدة انتقادات، من أهمها:

- (١) إقراره واعترافه بوجود القانون الدستوري في الدول ذات الدساتير المكتوبة والمدونة فقط، دون غيرها من الدول ذات الدساتير العرفية.
- (٢) أنه معيار قاصر؛ لعدم كفاية نصوص الدستور وحدها في دول الدساتير المكتوبة، واختلاف مفهوماتها وتفسيرها من دولة لأخرى.
- (٣) أنه معيار واسع جداً للغاية؛ لاحتوائه على نصوص ذات صبغة دستورية، وأخرى غير دستورية من حيث الجوهر والموضوع.
- (٤) اعتناق هذا المعيار قد يؤدي إلى إغفال أهمية التطبيق الفعلي للنصوص الدستورية، وما يجري عليه العمل من تقاليد دستورية، وكيفية تفسير القواعد الدستورية المنظمة للسلطات العامة، وإلى إهمال دور السلطات غير الرسمية، وجماعات الضغط والهيئات.

المبحث الثالث: ماهية القانون الدستوري من الناحية الموضوعية

مضمونه:

- * هو المعيار الذي يعتمد على جوهر القاعدة القانونية ومادتها التي تعالجها، أي أنه ينصب على موضوعها ومحتواها، دون الاعتماد على الشكل والإجراءات المتبعة في وضعها أو تعديلها، فينظر فيها، ويبين ما إذا كانت دستورية من حيث الموضوع أم لا؟ وعليه يمكن وصف هذه القواعد بأنه دستورية متى كان موضوعها قاعدة قانونية، تتعلق بنظام الحكم، ويتقرر بموجبها تنظيم ومباشرة السلطة السياسية، فقواعد القانون الدستوري هي التي تبين شكل الدولة، وما إذا كانت بسيطة وموحدة أم مركبة، وشكل الحكم فيها.
- * إذن فالقانون الدستوري هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة، وما يترتب عليه من آثار.
- * والواضح أن المعيار الموضوعي أو المادي يركز جل اهتمامه على الموضوعات التي تتناولها الوثيقة الدستورية، وإضفاء صفة الدستورية عليها، بغض النظر عن كونها مدونة أو عرفية، والهيئة التي قررتها، فلا الشكل، ولا إجراءات وضعها أو تعديلها تهمه في شيء، شريطة تعلقها بنظام الحكم، وشكل الدولة والسلطات العامة، وأفراد الدولة.

تقييم وتقدير المعيار الموضوعي:

يرى أنصاره أن له بعض المزايا، من أهمها:

- (١) أنه يتناسب مع كل الدول سواء كانت ذات دساتير مكتوبة أم عرفية، مما يصفه بطابع العمومية والشمولية.
- (٢) أنه معيار موحد وموضوعي لا فردي شكلي، يركز على المضمون والجوهر بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتخذة لإصدار القاعدة الدستورية من عدمه، فيستبعد كل ما يخرج عن الشرعية الدستورية.
- وأكبر عيوبه وأخطرها هو اتساع الجدل الفقهي الدستوري حول تحديد المسائل والموضوعات التي تدخل في نطاق موضوعات القانون الدستوري؟ وما هي طبيعتها القانونية؟ وما هي الخصائص التي تتصف بها؟ ومن أبرزها خلافهم حول موضوع الدولة، والحقوق والحريات، والنصوص المتعلقة بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية.. وغيرها.
- وإنه وإن اختلف الفقه بصدد موضوعات النظام السياسي للدولة، إلا أن الحد الأدنى المتفق عليه بينهم أنه يضم الآتي:
- ١- طبيعة الدولة أو شكلها، وخاصة إذا كانت من الدول الاتحادية.
- ٢- المقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة لأفراده.
- ٣- تنظيم السلطات العامة في الدولة، وتحديد اختصاصاتها.

المبحث الرابع: ماهية القانون الدستوري من الناحية التاريخية والسياسية

- * لعبت ظروف ومراحل تطور ظهور اصطلاح القانون الدستوري والأسباب السياسية التي دفعت وزير التعليم الفرنسي (جيزو) إلى إنشاء كرسي القانون الدستوري، بكلية الحقوق جامعة باريس؛ بهدف تأييد الشعب الفرنسي للنظام الدستوري، الذي جاء به الميثاق الدستوري الصادر ١٨٣٠، والذي عرف باسم النظام البرلماني الأوروبي الذي كان ينتمي إلى الأسرة التي تحمل هذا اللقب.
- * ولقد لعبت الأحداث والحقائق التاريخية والسياسية دورا هاما في الكشف عن إيجاد مفهوم معين للقانون الدستوري في فرنسا، جعلته يتخذ مدولا تاريخيا يرتبط بالنظام النيابي ويحدد إطاره بفلسفة الحرية، وحماية الحقوق الفردية.
- * يمكننا تعريف القانون الدستوري تاريخيا باعتباره مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم السلطات العامة والحقوق الفردية، في نظام ديمقراطي حر.

تقديره:

- * لا يمكن بحال الاعتماد على المدلول التاريخي، كأساس لبيان ماهية القانون الدستوري، للانتقادات الموجهة إليه، والتي تتمثل في:
- ١- أنه يأتي تعزيزا وتدعيما لنظام سياسي قائم أو معين من أنظمة الحكم، ينحصر في النظام النيابي فقط دون غيره.
- ٢- يغلب الاعتبارات السياسية على الجوانب الموضوعية، فيحصر نطاق القانون الدستوري فيما جاء بالوثيقة الدستورية.
- * أما المدلول السياسي: فإنه يعالج القانون الدستوري من ناحية منطق الحياد السياسي له، أو الانحراف عنه، باعتبار الدساتير أحد أدوات الثورات السياسية، فكلما صعدت إلى السلطة قوة سياسية جديدة، وحملت معها فلسفة سياسية جديدة، كان الدستور هو التتويج لانتصارات هذه القوة الصاعدة، والإطار والسند القانوني لسيادتها، وسمو فلسفتها في الحكم.
- ويعرفون القانون الدستوري بأنه: "مجموعة القواعد القانونية الخاصة بتنظيم السلطة السياسية، وحرية الفرد في الدولة".

المبحث الخامس: ماهية القانون الدستوري من الناحية الأكاديمية والجامعية

✳ **يرى أنصاره أن** العبرة في تعريف القانون الدستوري تكمن في المناهج الدراسية المقررة في كليات الحقوق والشرطة والشرطة والشرطة والقانون، والخاصة بتدريس هذه المادة، وما تحويه من موضوعات؛ لما للاعتبارات والتقاليد الجامعية من أثر في تحديد الموضوعات، التي تدخل ضمن المقرر الدراسي للقانون الدستوري في الجامعات، **ويستندون على الحجج التالية:**

- ١- تأييد بعض الفقه الفرنسي للفكرة، وأن القانون الدستوري يعد في الواقع مسألة تربوية "جامعية" أكثر منها منطقية أو عملية.
- ٢- تلعب التقاليد الجامعية ومناهج الدراسة دورا جوهريا في تحديد موضوعات القانون الدستوري.
- ٣- يعتبر القانون الدستوري من العلوم الاجتماعية التي تستند إلى حد كبير إلى الأفكار والعقائد التي تخضع للتغيير من وقت لآخر.

عيوب المعيار الجامعي والأكاديمي:

- (١) اختلاف موضوعات المناهج الدراسية من دولة لأخرى يجعل المعيار الأكاديمي غير صالح للتوصل إلى تعريف عام للقانون الدستوري
- (٢) الأخذ به يتنافى والأصول القانونية العلمية السليمة في تعريف المصطلحات القانونية بوجه عام؛ لعدم ثبات المصطلح واستقراره.
- (٣) إنه لم يفرق بين التعريف العلمي القائم على حقائق ثابتة، وبين البرنامج الدراسي الذي يعد مسألة وقتية تتغير بتغير الظروف.

رأينا في المعايير الخمس السابقة:

✳ **بعد الوقوف على مضمون كل معيار من المعايير السابقة،** وبيان مدى صلاحيتها كأساس يمكن الاستناد إليه من عدمه؛ للبحث عن أساس كلمة "دستور"؛ للتوصل إلى تعريف القانون الدستوري، وبيان انقسام الفقه حول هذه المعايير، والمزايا والانتقادات، التي تعترى كل منها، **وجدنا أن أقل هذه المعايير انتقادا هو المعيار الموضوعي،** والذي يصلح أن يكون أساسا سليما، يستند إليه في تعريف القانون الدستوري، وهو ما فضله أغلب رجال الفقه الدستوري في فرنسا ومصر من الناحيتين النظرية البحثية. كما أنه يعطي مضمونا عاما للقانون الدستوري، يصلح لجميع الدول دون النظر إلى وثيقة الدستور، وما تحويه من قواعد ومبادئ.

محاولة الجمع بين المعيارين الشكلي والموضوعي:**حاول بعض الفقه التوفيق بينهما؛ مستندا على ما يلي:**

- (١) الخلاف بينهما نظري أكثر منه عملي، وأنه يوجد تكامل والتقاء بينهما.
- (٢) يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الدستور من الناحية الشكلية يعتبر من أهم مصادر القواعد الدستورية باستثناء المملكة المتحدة.
- (٣) خروج بعض الموضوعات المتعلقة بالسلطات العامة عن نطاق دراسة القانون الدستوري؛ وذلك لاعتبارات تاريخية وأكاديمية.
- (٤) اختلاف مصطلح القانون الدستوري عن مصطلح النظام الدستوري في نظر الفقه التقليدي عنه في نظر أنصار الفقه الحديث.

✳ **ونؤيد إجماع الفقه الدستوري،** ونشاركهم الرأي في الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي كأساس لتعريف القانون الدستوري، وهذا لا يتعارض مع ما ذهب إليه الفقه التقليدي من الأخذ بالمعيار الموضوعي وحده.

✳ **أما عن علاقة المعيار الموضوعي بالمعيار الشكلي فهي** علاقة قائمة وليست منقطعة بل يوجد بينهما تكامل والتقاء لا يمكن إنكاره أو إهداره، وإذا كان لا بد من ضرورة تفضيل أحدهما على الآخر فإن ذلك يختلف بحسب ظروف كل دولة على حدة، وما إذا كان دستورها مكتوبا أم غير مكتوب.

✳ **وعليه، فإن القانون الدستوري بمعناه الفني والاصطلاحي هو:** عبارة عن مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في دولة معينة، فتبين السلطات العامة فيها، من حيث تكوينها واختصاصاتها، وتحديد نوع العلاقة بين بعضها البعض، وبينها وبين الأفراد بما يحقق التعايش السلمي بين السلطة والحرية الفردية.

أو هو: القواعد القانونية المقررة داخل وثيقة دستورية تبين شكل الدولة ونظامها السياسي، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة لأفرادها، ونظام الحكم، والسلطات العامة، وتحديد العلاقة بينها، وبينها وبين الأفراد بما يحقق التعايش السلمي بين السلطة والحرية الفردية، وبيان دور القوات المسلحة والشرطة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجالس القومية، والهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية.

مصادر القانون الدستوري وبيان طبيعته القانونية المبحث الأول: مصادر قواعد القانون الدستوري

★ **ويقصد بها:** بيان الأصل أو المورد الذي تصدر عنه هذه القواعد، وتستقي منها أحكامه، فللقانون الدستوري مصادر يستمد منها أحكامه، حتى وإن انقسمت الدول إلى دول ذات دساتير عرفية، وأخرى ذات دساتير مكتوبة، فلكل منها مصادرها الخاصة بقاعدتها الدستورية، بما يتواءم وظروفها السياسية، وإن اختلفت بحسب تدرجها وأهمية كل منها.

وتتنوع مصادر القانون الدستوري إلى عدة مصادر، قد تكون واحدة أو جميع ما يلي:

- (١) **مصادر تاريخية:** مفادها بيان الأصل التاريخي الذي أخذ منه القانون الدستوري قواعده وأحكامه، فمثلاً يعد النظام البرلماني الإنجليزي هو الأصل، **والمصدر التاريخي للقانون الدستوري في** الدول التي تأخذ بهذا النظام، وأيضا يعتبر النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو المصدر التاريخي للقانون الدستوري في الدول الآخذة بهذا النظام.
- (٢) **مصادر موضوعية:** مفادها بيان ظروف كل دولة، ويدخل فيها تحديد ومضمون الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحضارية السائدة، وبيان الأساس الذي تبني عليه تنظيمات هذا المجتمع، وقواعده القانونية.
- (٣) **مصادر مباشرة أو رسمية:** مفادها وغايتها تحديد جوهر ومضمون القاعدة القانونية مباشرة، وفهم غورها، مما يضيف على القاعدة صفة القوة الإلزامية، أو المصدر الأمر كالتشريع والعرف والدين.
- (٤) **مصادر غير مباشرة أو مصادر تفسيرية:** مفادها تحديد القاعدة القانونية تحديدا غير مباشر، من خلال المصادر الموضوعية للقاعدة نفسها، بأن توضح المبهم والغامض منه، وأن تفسر أحكامه سواء عن طريق الشرح والدراسة والتحليل القانوني، أو من خلال الوقوف على المثل المتعارف عليها، والفلسفات السائدة، والعلاقات الاقتصادية والتطور الاجتماعي. ويقوم الفقه والقضاء بالدور التحليلي والتفسيري؛ للاسترشاد بأرائهم في تفسير النصوص الدستورية، وفهم مرادها.

المطلب الأول: المصادر المباشرة "الرسمية" للقانون الدستوري الفرع الأول: الدين كمصدر رسمي للقانون الدستوري

شروط اعتبار الدين مصدراً رسمياً للقانون:

- ❖ يعتبر الدين مصدراً رسمياً للقانون الدستوري متى حوت نصوصه أحكام وقواعد تنظم شئون الأفراد والمجتمع.
- ❖ **ولكي يعتبر الدين مصدراً رسمياً، كان لابد من توافر شرطين هما:**
 - ١- أن يكون الدين قد تعرض لتنظيم الروابط الاجتماعية ومسائل السياسة الشرعية وعالجها.
 - ٢- أن يكون ما جاء به الدين من قواعد قانونية مما يلتزم به القضاء، ويطبقه القضاة فعلاً في أحكامهم، باعتبارها مأخوذة من الدين.
- ❖ **ومن أهم المبادئ الدستورية التي أتت بها الشريعة الإسلامية الغراء،** ويمكن الاعتماد عليها كقواعد دستورية، مبدأ الشورى، ومبدأ احترام حقوق الأفراد وحرّياتهم، ومبدأ المساواة، ومبدأ العدل وإقامة عدالة اجتماعية... وغيرها من المبادئ التي توضح أن للدين الإسلامي سبق الفضل، وأثره الفعال والواضح في إرساء القواعد الدستورية.

الفرع الثاني: التشريع كمصدر رسمي للقانون الدستوري

- ❖ **يقصد بالتشريع بصفة عامة:** مجموعة القواعد القانونية المدونة، أو المكتوبة والتي تصدر عن سلطة مختصة وفقاً لإجراءات معينة؛ لتنظيم موضوعات محددة سلفاً من قبل المشرع.
- ❖ **أما التشريع بوصفه مصدراً رسمياً للقانون الدستوري فيراد به:** سن القواعد القانونية، وإكسابها القوة الإلزامية، أو الصفة الآمرة عن طريق سلطة مختصة، تعرف بالسلطة التأسيسية الأصلية، أو المنشأة أو المشتقة، أو وفقاً لإجراءات محددة.

مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية:

- ★ هيئة المنوط بها وضع الدستور فقط، وعادة ما تتدخل في كل مرة تنشأ فيها دولة جديدة وفقاً للمفهوم الدستوري، فمهمتها إنشائية، لا تستمد وجودها من الدستور، وإنما يستمد الدستور وجوده منها. **ويطلق عليها مسمى السلطة التأسيسية الأصلية؛** لتمييزها عن السلطة التأسيسية المشتقة أو المنشأة، ولكونها تملك الحرية الكاملة في كيفية وضع الدستور، وتنظيم السلطات العامة، وتحديد حقوق وحرّيات وواجبات الأفراد، ونظام الحكم، وطريقة الانتخاب والاستفتاء، وتبني أيديولوجية معينة.

أهمية التشريع في الوقت الحاضر:

* يرجع تزايد أهمية التشريع في المجتمعات الحديثة إلى عدة اعتبارات:

- ١- منها ما يتصل بتطور الأوضاع الاجتماعية، وانتقال المجتمع إلى مرحلة التنظيم السياسي، بما تتبعه من قيام الدولة.
- ٢- منها ما يتصل بالتشريع ذاته، وكونه أصلح المصادر الرسمية، وأكثرها ملائمة لحاجات الجماعة المتطورة.

- ❖ **وأيا كان يعتبر التشريع مصدرا رسميا للقانون الدستوري**، مثله مثل باقي فروع القانون الأخرى، وهو ما أكدته أغلب فقهاء القانون الدستوري، بأن يدخل في التشريع الدستوري كل التشريعات الأخرى بمختلف أدواتها وآلياتها، وفق ما تنطوي عليه من قواعد وأحكام.
- ❖ **كما أن تدرج القواعد القانونية من حيث سموها وقوتها يؤدي إلى** أن التشريع لا يلغيه إلا تشريع مثله في القوة، أو أعلى منه، وأن الدستور يعتبر ملزما لكافة السلطات العامة في الدولة، التي أسسها أو أنشأها، ومن بينها السلطة التشريعية ذاتها.

صور التشريع الدستوري:

- (١) **الوثيقة الدستورية أو الدستور:** وهي المصدر الأول والرئيس بين مصادر القانون الدستوري في دول ذات الدساتير المكتوبة، وغالبا ما ترد كلها في وثيقة واحدة، أو تتعدد في أكثر من وثيقة، كما حدث في دستور فرنسا عام ١٨٧٥، فقد صدر وقتها في ثلاثة وثائق. **والأصل في الوثيقة الدستورية** أن تضعها السلطة التأسيسية الأصلية، أو المنشأة وفقا لإجراءات خاصة.

(٢) مقدمات الدساتير والموثائق وإعلانات الحقوق:

- **يقصد بمقدمات الدساتير أو ديباجاتها:** المبادئ والقواعد الفلسفية، التي تصدر الدساتير عادة، وتشير إلى الفلسفة الخاصة الذي يعيشها هذا المجتمع، ونظام حكمه وتعرف بالمقدمة أو الديباجة أو غيره. **مثالها:** مقدمة الدستور المصري الحالي.
- **ويقصد بالموثائق:** الوثائق الوطنية، الصادر عن الإرادة الشعبية، المتضمنة للمبادئ والأسس والحقوق والواجبات، التي يقوم عليها المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية الاجتماعية. **مثالها:** ميثاق العمل الوطني الصادر في القاهرة عام ١٩٦٢.
- **وأما إعلانات الحقوق:** فهي عبارة عن الوثائق السياسية التي تسجل فيها الثورات، أو حركة التحرير والتصحيح أصولها الأيدولوجية، وفلسفتها المستقبلية في حكم المجتمع من جديد، وإعادة تكوينه. **وعادة ما تكون هذه الوثائق منفصلة** عن الدستور، أو قد ترد في صلبه أو مقدمته. **مثالها:** إعلان العهد الأعظم الصادر عام ١٢١٥.

القيمة القانونية لمقدمات الدساتير والموثائق وإعلانات الحقوق:

- ☞ **ذهب رأي:** إن لها قيمة قانونية أعلى من الدستور، **والآخر رأي:** إنها ليست ذات قيمة قانونية، **وثالث رأي:** إن لها قيمة تعادل قيمة النصوص الدستورية. **إلا أن معظم رجال الفقه الدستوري العربي يؤيدون الرأي الأخير القائل** بأن لها قيمة قانونية تعادل قيمة النصوص الدستورية؛ لكونه يقف موقفا وسطا بين الرأيين السابقين، فيجعل لمقدمات الدساتير، والموثائق، وإعلانات الحقوق قوة قانونية ملزمة تعادل قوة النصوص الدستورية، دون تفرقة بينها وبين النصوص الأخرى الواردة في الدستور.

التفرقة بين قواعد ونصوص إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والوثائق:

- **يفرق بعض الفقه الدستوري بين نوعين من القواعد، الواردة بها:**
 - ← **الأول:** وهو ما يتضمن نصوصا توجيهية أو منهجية دون أن تتضمن نصوصا قانونية بالمعنى الفني الدقيق، كالنصوص التي تقرر لكل مواطن حق العمل والإعانة في حالة العجز والمرض والشيخوخة.
 - ← **الثاني:** وهو ما يتضمن نصوصا تقريرية أو قانونية. تقرر بعض القواعد القانونية، مما يضيف عليها صفة القوة الإلزامية، ويتيح للأفراد إمكانية المطالبة بتطبيقها فورا دون حاجة لتدخل السلطة التشريعية لتنظيم العمل بها.

القوانين الأساسية أو القوانين المكملة للدستور:

- **يقصد بها:** مجموعة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، سواء من تلقاء نفسها أو بتكليف من المشرع الدستوري، والمتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة، وبيان اختصاصاتها، وكيفية ممارستها لوظيفتها، **أو هي:** ما تتعلق بموضوعات دستورية في جوهرها ومضمونها. **ولا يمكن إغفال أهمية القوانين الأساسية** من حيث مضمونها، وطبيعة موضوعها، التي تحتويها في أنها تكمل وثيقة الدستور في تنظيم السلطات العامة، وتحديد اختصاصاتها، وكيفية ممارستها لها، وبيان الحقوق والحريات العامة.

القيمة القانونية للقوانين الأساسية:

- أيا كان الخلاف حول المرتبة التي تحتلها القوانين الأساسية بين مصادر القواعد الدستورية، فإنها في دول الدساتير المرنة تحتل ذات المرتبة التي تحتلها الوثيقة الدستورية ذاتها، بل ويمكن عن طريقها تعديل نصوص الدستور، سواء صدرت من السلطة التشريعية من تلقاء نفسها، أو بناء على تكليف من الدستور؛ لتنظيم السلطات العامة.
- أما في دول الدساتير الجامدة فإنها تأخذ مرتبة القوانين العادية، فلا يجوز لها أن تتضمن القوانين الأساسية أحكاما مغايرة، أو مخالفة للأحكام المقررة في وثيقة الدستور، وذلك وفقا للقاعدة العامة المقررة في كل من مصر ولبنان والكويت.

الفرع الثالث: العرف كمصدر رسمي للقانون الدستوري

أولاً: ماهية العرف الدستوري:

- * **العرف الدستوري هو عبارة عن:** كل القواعد الدستورية، التي نشأت وتولدت عن طريق عادات الشعوب، والسوابق التاريخية فرسخت في ضمير الجماعة، مما أكسبها صفة القوة الإلزامية والأمر، فأصبحت واجبة التطبيق، والاحترام من كافة، وذلك في ظل دستور مكتوب سلفاً؛ لتفسر ما فيه - أو تكمله أو تعدله - وترتبط بين الواقع والقانون في الدولة.
- * **وبعبارة أخرى هو:** كل قاعدة مضطردة، أو عادة اكتسبت القوة الإلزامية؛ لرسوخها في ضمير الجماعة، نتيجة تكوينها من العادات والتقاليد والسوابق التاريخية، أي كان موضوعها (نظام الحكم، وأسس الدولة، وطريقة تكوينها، والسلطات العامة فيها، وحدود علاقتها بالآخرين، وحقوق وحريات الأفراد وواجباتهم)، وسواء تناولت كلها، أم جانباً منها فقط.

ثانياً: أهمية العرف الدستوري:

- (١) لا يمكن إنكار فعالية الدور الذي لعبته القواعد العرفية في البلاد والدول ذات الدساتير العرفية "كانجلترا"، سواء فيما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، في تنظيم العلاقات بينهما، والثابت من التاريخ أن أغلب القواعد الخاصة بنظام الحكم، معظمها قواعد عرفية.
- (٢) تبدو أهمية العرف بدرجة كبيرة في البلاد ذات الدساتير المكتوبة إلى جانب الدستور المكتوب، بغرض تفسير، أو إيضاح المبهم والغامض، أو باعتبارها مكملة للناقص منها، ولكنها أهمية نسبية.

ومما يبرر وجود العرف بجانب النصوص الدستورية المدونة والمكتوبة ما يلي:

- ١- أن العرف يقوم بسد الثغرات، التي قد يغفلها الفلاسفة والشرع عند وضع نصوص الدستور، وبالأخص النواحي العملية والواقعية؛ لغلبة فكرهم النظري والقانوني، وابتداع نظريات وفلسفات خاصة بهم.
- ٢- قيام العرف بالمواءمة أو التطابق بين الواقع والقانون عند معالجته للمشاكل التي قد تحدث بين السلطات الحاكمة في الدولة.
- ٣- حاجة النظام البرلماني إلى العرف؛ لكونه نظاماً معقداً في تكوينه، الأمر الذي يستلزم معه وجود العرف.
- ٤- الحاجة الماسة إلى الأخذ بالعرف في المجال الدستوري بصفة خاصة، أو مجال القانون العام بصفة عامة؛ نظراً لتغيير الأفكار والفلسفات أو الأيدولوجيات، وسرعة تطورها في مجال الحكم والسياسة عنه في باقي فروع القانون.

ثالثاً: أركان العرف الدستوري وشروط قيامه:

يشترط لقيام القواعد العرفية الدستورية توافر ركنين أساسيين هما:

- (١) **الركن المادي:** ويقصد به اعتياد إحدى السلطات الحاكمة، أو كلها في دولة معينة على إتباع عادة ما، أو تقليد معين، بصدد موضوع من موضوعات القانون الدستوري، دون معارضة غيرها من الهيئات، وذلك بصفة متكررة.

عناصر الركن المادي:

- ١- **الاعتياد والتكرار** بمعنى أن يتكرر استعمال إحدى السلطات الحاكمة، أو المؤسسات السياسية لهذه العادة، بصفة مضطردة ومتكررة، بما يعد بمثابة إقرارا واعترافا منها باعتناق ضمير الجماعة لهذه القاعدة العرفية، وأنها ثابتة ومستقرة لديها.
- ٢- **العمومية:** بمعنى أن يكون العمل الصادر من إحدى السلطات الحاكمة عاماً ومجرداً، تلتزم به باقي هيئات الدولة، دون اعتراض عليه من جانبها، وإلا انتفى شرط العمومية، ووقتها لن ترقى العادة أو العمل إلى مرتبة القاعدة الواجبة التطبيق.
- ٣- **البساطة والوضوح والمشروعية:** بمعنى عدم غموض تلك القاعدة، وصعوبة تحديد مضمونها أو حاجاتها إلى تفسير.
- ٤- **الدوام والثبات:** بمعنى أنه يجب إتباع الهيئات الحاكمة لهذه العادة بصفة مستمرة ومنظمة، لا متقطعة.

(٢) **الركن المعنوي: ويقصد به** أن يوجد لدى الجماعة (وهي الهيئات الحاكمة، وأفراد المحكومين) اعتقادا راسخا، وشعورا كامنا لديها بأن هذا السلوك أو التصرف أضحي عملا قانونيا ملزما فيصبح واجب الاحترام والتطبيق بصورة تلقائية، **ومن ثم** لا يجوز الخروج عنه أو مخالفته. وتأسيسا عليه يتعين على المؤسسة الدستورية والهيئات الحاكمة نفسها أن تعتقد في مشروعية هذا العمل دستوريا. **كما يتعين على الأفراد أو الرأي العام من جهة أخرى** الإيمان والاعتقاد بمشروعية التصرف الذي قامت به السلطات والمؤسسات الحاكمة، أو على الأقل اتخاذهم موقفا سلبيا، **بالموافقة الضمنية دونما اعتراض**.

رابعاً: أنواع العرف الدستوري والقيمة القانونية لكل منها:

(١) **العرف المفسر: يراد به** العرف الذي يقوم بتفسير النص الدستوري، فيوضح غامضه، ويزيل مبهمه، ويكشف الخفي والمشكل منه. **ومثاله:** قيام السلطة التنفيذية في الجمهورية الفرنسية الثالثة بإصدار اللوائح التنفيذية، انطلاقاً من تفسير المادة الثالثة من دستور ١٨٧٥، والتي كانت تقرر اختصاص رئيس الجمهورية بكفالة تنفيذ القوانين، على أساس الاعتراف له بسلطة إصدار اللوائح التنفيذية.

← **ويعتبر العرف الدستوري المفسر الأكثر شيوعاً**، وتطبيقاً من الناحية العملية على حد قول بعض الفقه، وخاصة في مصر، حيث لا يدخل الاختصاص بتفسير الدستور ضمن اختصاصات أية سلطة عامة فيها، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، وإن كان تفسير الدستور يدخل في صلب اختصاصاتها، إذا كان لازماً للفصل في دستورية القوانين واللوائح.

← **القيمة القانونية للعرف المفسر:** يعترف معظم فقهاء القانون الدستوري بأن للعرف المفسر ذات القيمة القانونية التي تحوزها النصوص الدستورية، فتكون له القوة القانونية المقررة لأي نص دستوري.

(٢) **العرف المكمل: يراد به** العرف الذي يتناول تنظيم مسألة غفل عنها الدستور، لسد النقص والخلل في هذه الحالة. ← **فالعرف هنا** لا يفسر قاعدة دستورية موجودة في نصوص الوثيقة الدستورية بقدر ما ينشئ قاعدة قانونية جديدة، يكمل بها النص الموجود في الدستور المكتوب.

← **ومثاله:** العرف الذي ظهر في فرنسا في ظل دستور ١٨٧٥، بشأن القرض العام، فالأصل عدم إبرام عقد القرض العام إلا بناء على قانون يصرح به، وبإتباع هذا العرف يكون قد أكمل نقصاً دستورياً؛ لسكوت دستور ١٨٧٥ كلية عن موضوع القرض العام.

← **القيمة القانونية للعرف المكمل:** أجاز أغلب الفقه العرف المكمل، واعتبروه مساوياً لنصوص الدستور في القيمة القانونية، قياساً على العرف المفسر، فلا يعدو أن يكون العرف المكمل إلا تفسيراً لسكوت المشرع الدستوري عن تنظيم أمر من الأمور.

(٣) **العرف المعدل: يراد به** العرف الذي يخالف حكماً وارداً في الدستور، بهدف تعديله بالحذف أو بالإضافة. **فالنص الدستوري** مفترض وجوده لتنظيم أمر معين من الأمور، **إلا أن العرف يأتي في هذه الحالة؛** ليعدل ذلك التنظيم على غير مقتضى النص، سواء عن طريق الإلغاء والحذف، أو الإسقاط، أو بالإضافة إليه، وهو ما نوضحه فيما يلي:

١- **العرف المعدل بالإضافة "العرف الإيجابي":** هو ما يقصد منه تعديل نصوص الوثيقة الدستورية، بإضافة أحكام جديدة إليها، لا يتحملها تفسير النص الموجود، وتعديل ما سبق وأن نظمته الدستور المكتوب، **لذا فهو عرف معدل إيجابي.**

٢- **العرف المعدل بالحذف أو بالإلغاء "العرف السلبي":** هو العرف الذي يقوم بإسقاط أحد النصوص الدستورية، بالحذف أو الإلغاء، لمجرد أن العرف لم يستعمله، أو يسير عليه، أو يأخذ به. **ومثاله:** ما جرى عليه العمل في فرنسا من عزوف رؤساء الجمهورية، وعدم استعمالهم لسلطتهم في حل الجمعية الوطنية "مجلس النواب"، منذ سنة ١٨٧٧ حتى سنة ١٩٤٠، رغم إنه حقهم المقرر دستورياً، وفقاً لدستور ١٨٧٥، **ومن ثم فهو عرفاً سلبياً أو عرفاً مسقطاً.**

٣- **ويضيف بعض الفقه الدستوري عرفاً معدلاً ثالثاً هو: العرف المناقض، ويعرفونه بأنه:** "العرف الذي يخالف حكماً صريحاً بين أحكام الدستور، ويعدله بطريقة إيجابية". **ومثاله:** ما جرت عليه العادة من جعل الانتخاب غير المباشر على خلاف النص الصريح المقرر في الدستور، على أن يكون مباشراً.

← **القيمة القانونية للعرف المعدل:** يذهب الرأي الراجح إلى أنه يجب التفرقة بين نوعي العرف المعدل، **فاعتبروا بالمشروعية والقيمة القانونية للعرف المعدل بالإضافة،** وأعطوه نفس القوة القانونية المقررة لنصوص الدستور، **ولم يعتبروا بالمشروعية العرف المعدل بالحذف والإلغاء أو الإسقاط،** على اعتبار أنه سلبى يسقط النصوص الدستورية ويحذفها، وبالأخص ما يمس الموضوعات التي تتصل بالحريات العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، وكيان الدستور نفسه.

خامساً: الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي:

➡ **العرف الدستوري هو:** عبارة عن: مجموعة قواعد عرفية، وجدت بجانب دستور مكتوب، إما لتفسيره، أو لتكمّلته، أو لتعديله. إذ لا ينشأ إلا في ظل نظم الدساتير المكتوبة، ونادراً ما ينشأ حول بعض النصوص المكتوبة في نظام الدساتير العرفية.

➡ **أما الدستور العرفي فهو:** ما ينصرف إلى مجموعة القواعد الدستورية، المنظمة للسلطات العامة والحاكمة في الدولة، والتي لم تدون بعد في وثيقة دستورية رسمية - **كالدستور الإنجليزي** - وإن تميز بالمرونة والتطور، وتدرج نشأته وأحكامه.

*** ويجب عدم الخلط بين مصطلحي العرف الدستوري والدستور العرفي:**

➡ **فالدستور العرفي عبارة عن:** مجموعة القواعد الناشئة عن العادات والأعراف والتقاليد والسوابق التي لم تدون بعد في وثيقة مكتوبة، وهو خاص بالدول التي لا يوجد بها دساتير مكتوبة (كإنجلترا مثلاً)، أي ليس لها دساتير بالمعنى الشكلي.

➡ **أما العرف الدستوري فهو** مجموعة من القواعد الناشئة عن العادات والتقاليد والسوابق، في ظل دستور مكتوب، ويكون لها دوراً مفسراً أو مكملاً أو معدلاً لأحكام الدستور، **فهو إذن** يوجد في بلاد الدساتير المكتوبة بجوار الوثائق الدستورية.

* **وتبعاً لهذه التفرقة يمكن القول بأن إنجلترا لها دستور عرفي، دون أن يكون بها عرف دستوري،** وإن الدول ذات الدساتير المكتوبة (أو المدونة) كفرنسا وأمريكا ومصر وسوريا... الخ، **ليس لها دستور عرفي، وإن كان فيها عرف دستوري.**

المطلب الثاني: المصادر التفسيرية للقانون الدستوري
الفقه - القضاء

* **المصادر التفسيرية للقانون الدستوري:** يقصد بها بيان الجهات والهيئات المنوط بها تحديد المفهوم الحقيقي؛ لقواعد وأحكام نصوص الوثيقة الدستورية، الموضوعة من قبل السلطة المختصة "السلطة التأسيسية"، وفق إجراءات خاصة محددة سلفاً.

دريـم
DREAM

نظام الحكم في الدولة في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات:

❖ نتفق وبعض الفقه على أن نظام الحكم في أي دولة يقوم على دعامة أساسية، تتمثل في الشعب صاحب السيادة، ومصدر كل السلطات، ونلقى الضوء سريعاً على الشعب في النقاط التالية:

(١) **هيئة الناخبين تتكون من الشعب**، فالشعب عندما يزاول سلطاته كصاحب السيادة لا يزاولها بكل أفرادها، بل ببعض منهم فقط

(٢) **يستفتي الشعب وينتخب بنظام الاقتراع العام السري المباشر** دون قيد أو شرط في الناخب، كشرط المال أو الكفاءة، أو الميلاد في طبقة معينة، أو أن يحمل مؤهلاً دراسياً معيناً. وهو ما أكدته دستور ٢٠١٤.

(٣) **حق الاقتراع العام السري المباشر هو حق وواجب** مقرر على كل مصري ومصرية بلغ ثمانى عشر سنة ميلادية؛ لإبداء الرأي في كل استفتاء دستوري، أو انتخاب رئيس الجمهورية، أو أعضاء مجلس النواب، أو أعضاء المجالس المحلية.

(٤) **حرمان العسكريين من حق التصويت والانتخاب أو الاستفتاء**، فقد أعفى المشرع ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة من هذا الحق.

(٥) **تحديد الفئات المحرومة من أفراد الشعب من مباشرة حقوقهم السياسية:** فوفقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية **(يُجرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:**

- ١- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- ٢- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- ٣- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
- ٤- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
- ٥- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- ٦- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية
- ٧- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفاس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
- ٨- المحكوم عليه في جناية.
- ٩- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى جرائم الفصل السابع من هذا القانون.
- ١٠- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

١. لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة.
٢. لارتكابه إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو هتك العرض وإفساد الأخلاق.

(٦) **منح الحقوق السياسية لا يقتصر على الذكور دون الإناث**، بل هو حق مقرر للمرأة أيضاً، فقد ألزم المشرع الدستوري في دستور ٢٠١٤ الدولة بأن تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ... الخ.

(٧) **يشترط فيمن يباشر حق الاقتراع ذكراً أو أنثى أن يحمل الجنسية المصرية** سواء أقيم بالداخل أو الخارج، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وليس محروماً منها بشكل مؤقت أو دائم كما سبق القول، وأن يدرج اسمه ضمن كشوف الناخبين، وأن تتوافر له الأهلية العقلية والأدبية، وألا تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية.

الفصل الأول: السلطة التنفيذية (الحكومة)

وجوب عدم الخلط بين الدولة والحكومة:

- البعض يخلط البعض أحيانا بين مفهوم الحكومة والدولة، ويطلق عليهما معا أحيانا لفظ الإدارة.
- ← فالدولة عبارة عن: "مجموعة من الأفراد تقطن على وجه الاستقرار أرضا معينة، وتخضع لحكومة".
- ← أما الحكومة فهي: الهيئة الحاكمة المنظمة، التي تملك مباشرة السلطة في الدولة، وفرض سلطتها على كافة حكاما ومحكومين، وهي صاحبة الكلمة العليا فيها إن صح التعبير، وهي ما تمثل السلطة التنفيذية إحدى سلطات الدولة الثلاث.
- ويرى بعض الفقه: إن الحكومة والإدارة في أي منظمة صورتان متميزتان، وأنهما يكونان السلطة التنفيذية، وأن التفرقة بينهما بشكل عام أمر مسلم، يختلف من دولة لأخرى.

أنظمة الحكم في الدساتير المصرية المتعاقبة:

- * أخذت مصر في ظل دستور ١٩٢٣، ١٩٣٠ بالنظام البرلماني، والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، الملك رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، وهو ما كان يخلق نوعا من الصراع نتيجة وجود رئيسين ورئاستين، وعدم الاستقرار في السياسة العامة للدولة.
- * أما الدساتير المصرية المتعاقبة دستور ١٩٥٦، ١٩٥٨، ١٩٦٤، ١٩٧١ فقد أخذت بالنظام الرئاسي حيث توجد فردية السلطة التنفيذية، وتندمج رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في شخص واحد، فضلا عما للرئيس من سلطات فعلية ينفرد بها دون الرؤساء في النظام البرلماني ونظام حكومة الجمعية النيابية. أما دستور ٢٠١٤ فيعطي عليه الأخذ بالنظام شبه الرئاسي وليس المختلط.

السلطة التشريعية (مجلس النواب أو البرلمان)

أهمية وجود البرلمان في الحياة السياسية وتاريخ نشأته:

- ❖ يحتل موضوع البرلمان وتطوير أدائه، وتحسين عمله حضورا كبيرا على الساحة السياسية والفكرية، وصار الأكثر أهمية في الأنظمة السياسية المعاصرة وفقا لتحديات العصر، والاتجاه نحو عولمة تطوير المؤسسات، مما جعل الأخذ بآليات العمل المؤسسي للديمقراطية، وفي محورها البرلمان سمة شبه حتمية للدولة المعاصرة، على اعتبار أنه المعبر عن ضمير الأمة في أي مجتمع، وإرادة الشعب في إدارة شئون البلاد، وهو جوهر نظام الحكم النيابي أو التمثيلي تبعا لما يناله من مكانة ومركز ممتاز لدى النظام السياسي.
- ❖ والسلطة التشريعية في أية دولة هي جوهر العملية السياسية، والمدخل الحقيقي للمشاركة السياسية للارتقاء بمستوى الثقافة السياسية للمواطنين، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية التحول الديمقراطي.
- ❖ كما يعد البرلمان أحد الآليات التي تساعد النظم السياسية المعاصرة على القيام بالوظيفة التطويرية، فيزيد من قدرتها على استيعاب جميع القوى الجديدة في المجتمع بغير عنف، مثل ما أفرزته أحداث ٢٥ يناير من قوى سياسية شبابية، وأحزاب، وائتلافات، وبعيدا عن بيان تطور الحياة البرلمانية في مصر، حيث يعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في العالم العربي.

- ❖ وترجع بدايته في مصر الحديثة إلى عام ١٨٢٤م، عندما أنشأ محمد علي باشا المجلس العالي، إذ مر بثلاثة مراحل نوجزها:

← في الفترة من ١٨٠٥ إلى ١٨٦٦م.

← ثم فترة ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٢م.

← وأخيرا فترة ما بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ حتى أعقاب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١م.

ملامح مجلس النواب في ضوء نصوص دستور ٢٠١٤

- (١) الأخذ بنظام المجلس الواحد ثم العدول والأخذ بنظام المجلسين: أخذت مصر في بادئ الأمر في دستور ٢٠١٤م بنظام المجلس الواحد كما كان معمولا به في دساتير ١٩٥٦، ١٩٥٨ المؤقت، ١٩٦٤ بدلا من نظام المجلسين، وكان يعرف وقتها بمجلس الأمة. فبصدور دستور ٢٠١٤ تم إلغاء العمل بمجلس الشورى بجانب مجلس الشعب، وتغيير مسمى مجلس الشعب إلى مجلس النواب، وسرعان ما تراجع المشرع الدستوري فأضاف الباب السابع والخاص بمجلس الشيوخ إلى دستور ٢٠١٤.

تمت بحمد الله تعالى